

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2922/2537

นายสะอาด อินทรประสิทธิ์

โจทก์

บริษัท อลิชาเบธ จำกัด

ຈຳເລຍ

บริษัท อลิชาเบธ จำกัด จำกัด ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นอุทธรณ์
ในปัญหาข้อเท็จจริงตาม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ มาตรา 54 จึงไม่รับ
อุทธรณ์

จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ที่ว่า โจทก์อาศัยใบรับรองแพทย์หยุดงาน เป็นระยะต่อเนื่องกัน โดยไม่แจ้งให้จำเลยทราบ จำเลยจึง เลิกจ้างโจทก์เพราะละทิ้งหน้าที่เกินกว่า 3 วัน โดยไม่มีเหตุ อันสมควรได้นั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์และคำร้อง ขอลุเลาการบังคับของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 42,43)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย 54,000 บาท สิ้นจ้างแทน
การบอกกล่าวล่วงหน้า 11,100 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อ
ปีจากต้นเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2537 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงิน
ต้น แก่โจทก์เสร็จสิ้น

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 37)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 39)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของจำเลยที่ว่า โจทก์อาศัยใบรับรองแพทย์หยุดงานเป็นระยะต่อเนื่องกันโดยไม่แจ้งให้จำเลยทราบ จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์เพราะละทิ้งหน้าที่เกินกว่า 3 วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควรได้ซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนนั้น ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์ได้รับอุบัติเหตุรถชนกันเป็นเหตุให้กล้ามเนื้อที่สะโพกข้างขวาเคล็ด และอักเสบ โจทก์หยุดงานเกินกว่า 3 วันทำงาน โดยมีเหตุอันสมควร อุทธรณ์ของจำเลยจึงเป็นการโต้เถียงดุลพินิจ ในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล เป็นข้อเท็จจริง ต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของ จำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของจำเลยที่ว่า โจทก์อาศัยใบรับรองแพทย์หยุดงานเป็นระยะต่อเนื่องกันโดยไม่แจ้งให้จำเลยทราบ จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์เพราะละทิ้งหน้าที่เกินกว่า 3 วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควรได้ซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนนั้น ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์ได้รับอุบัติเหตุรถชนกันเป็นเหตุให้กล้ามเนื้อที่สะโพกข้างขวาเคล็ด และอักเสบ โจทก์หยุดงานเกินกว่า 3 วันทำงาน โดยมีเหตุอันสมควร อุทธรณ์ของจำเลยจึงเป็นการโต้เถียงดุลพินิจ ในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล เป็นข้อเท็จจริง ต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของ จำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สมภาพ โชติกวณิชย์-พรชัย สมรรถเวช-ชลอ ทองแย้ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ